

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7331/2537

บริษัท นิमित แม่ฮ่องสอน จำกัด
นายก วง เม้ง แซ่โจ้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 569

ส.ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกแถวให้แก่โจทก์ก่อนสัญญาเช่าระหว่างจำเลยกับส.จะมีผลบังคับสัญญาเช่าจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอยู่ในตึกแถวต่อไป และได้บอกกล่าวแล้วจำเลยจึงต้องออกไปจากตึกแถว เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529 จำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวเลขที่ 117/4 จากนายสุทิน เหล่ากุลดิลก เจ้าของ ขณะนั้นค่าเช่าเดือนละ 500 บาท ครบกำหนดสัญญาเช่าวันที่ 1 ธันวาคม 2532 โดยมีข้อกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ให้เช่าตกลงขายทรัพย์สินที่เช่าก่อนครบระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อผู้เช่าเตรียมตัวออกจากทรัพย์สินที่เช่า และให้ถือว่าผู้เช่ายอมออกจากที่เช่าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 นายสุทิน เหล่ากุลดิลก ขายที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว สัญญาเช่าระหว่างนายสุทินกับจำเลยเป็นอันยกเลิกตามข้อกำหนดในสัญญา โจทก์กับ

นายสุทินร่วมกันบอกเลิกการเช่า ให้จำเลยพร้อมบริวารขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากตึกแถวที่เช่า จำเลยเพิกเฉยขอให้จำเลยพร้อมบริวารขนย้ายออกไปจากสถานที่เช่าตามฟ้อง และห้ามยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท และต่อไปอีกเดือนละ 20,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยกับบริวารออกจากตึกพิพาทของโจทก์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะขนย้ายออกจากตึกพิพาทจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่า หลังจากโจทก์รับโอนตึกแถวพิพาทจากเจ้าของเดิมแล้วโจทก์ยังยอมตนเข้าผูกพันตามสัญญาเช่าต่อไปโดยมาเก็บค่าเช่าจากจำเลยตลอดมา จนกระทั่งเดือนมกราคม 2532 โจทก์ได้งดไม่มาเก็บค่าเช่า โดยที่จำเลยไม่ได้ประพาศติผิดสัญญาเช่านี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกการเช่าการวินิจฉัยกฎหมายดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2529 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทจากนายสุทิน เหล่ากุลดิolk มีกำหนดการเช่า 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2532ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.3 ครั้นถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531โจทก์ได้ซื้อตึกแถวพิพาทจากนายสุทินตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2532 โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทอีกต่อไป จึงได้มีหนังสือแจ้งการรับโอนตึกแถวพิพาทพร้อมทั้งบอกเลิก

การเข้าแก่จำเลยตามหนังสือเอกสารหมาย จ.6 เห็นว่า เมื่อนายสุทินได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ก่อนสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.3ระหว่างจำเลยกับนายสุทินจะมีผลบังคับ สัญญาเช่าเอกสารหมายจ.3 จึงไม่มีผลผูกพันโจทก์เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอยู่ในตึกแถวพิพาทต่อไป และได้บอกกล่าวแล้วตามเอกสารหมาย จ.6จำเลยจึงต้องออกไปจากตึกแถวพิพาท เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ